

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5401/2556

บริษัทไทยแลนด์ แอนทราไซต์ จำกัด

โจทก์

บริษัทคาเธ่ย์ ชิปปิ้ง แอนด์ เฟรท จำกัด

กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษาให้ ยกฟ้องโจทก์ และไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ถือว่าคำพิพากษาดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว ที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาจึงไม่มีประโยชน์ที่จะต้อง พิจารณาอีกต่อไป

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองส่งมอบถ่านหินพิพาทแก่โจทก์ หากส่งมอบไม่ได้ให้ชำระเงิน 739,139.02 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 25,500,296.19 บาท และใช้ค่าเสียหาย 121,677.79 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4,197,883.75 บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินทั้งหมดดังกล่าว นับจากวันฟ้องจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ให้การขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายจากการที่โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาล ทำให้จำเลยที่ 1 เสียหาย 7,635,366.90 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนจำเลยที่ 2

โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาต จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 จากสารบบความ ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในถ่านหินพิพาทและมีสิทธินำถ่านหินพิพาทและ/หรือนำเงินที่ได้จากการขายถ่านหินพิพาทไปใช้ได้ทันทีหรือไม่

จำเลยที่ 1 ยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้ยกเลิกวิธีการข้อ (2) ที่ให้อายัดเงินค่าขายถ่านหินพิพาท ซึ่งศาลกำหนดไว้ในคำสั่งชั่วคราวก่อนพิพากษาฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2552

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องว่า การที่ศาลฎีกาจะพิจารณาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคำสั่งชั่วคราวก่อนพิพากษา ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ไม่เป็นประโยชน์แก่คดีนี้แล้ว เนื่องจากคดีนี้ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ขอให้งดการพิจารณา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ปรากฏว่าคดีนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ และไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ถือว่าคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางถึงที่สุดแล้ว ทำให้ปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องพิจารณาอีกต่อไป

อนึ่ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งโดยมิได้กำหนดในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมเป็นการไม่ชอบ เห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พืพำกษำยกฤทธธณัของจำเลยที่ 1 ค่ำฤชำธธธณณเณยมท้งสองศำลให้เ็นพ้บ

(สมควร วิเชยรврรรณ-อร่ำม เสนำมณตริ-อร่ำม แยมสอำด)

ศำลทรรพ์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระห่ำงประเทศกลำง - นำยврำคมณั เลีย่งพ้นธุ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พืพำกษำศำลฎีกำ
<u>แผนก</u>	ทรรพ์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระห่ำงประเทศ
<u>หำยเลขคดีแดงศำลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หำยเหตุ</u>